

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙

1. 개정이유

- ☐ 「기업 밸류업 지원방안」('24.2.26, 금융위·거래소 등)에 따라 상장법인이 수립한 기업가치 제고 계획을 자율공시로 제출할 수 있도록 근거를 마련하고자 함
- ☐ 공시위반제재금 미납 법인에 대한 벌점의 가중 등 구체적인 처리 방법을 마련해 제재금 징수의 실효성을 제고하고자 함

2. 주요내용

- ☐ 기업가치 제고 계획 자율공시 항목 신설(안 제8조)
 - 기업가치 제고 계획을 자율공시로 제출할 수 있도록 항목 신설
- ☐ 공시위반제재금 미납 법인에 대한 벌점의 가중 등 구체적인 처리 방법 마련(안 제13조의3)
 - 납부기한 이내(부과통지일로부터 1개월)에 납부하지 아니한 경우에는 15일 이내에 납부할 것을 최고하고, 추가 기간 내에 이행하지 아니한 경우 그 다음날 가중벌점* 부과 등

* 가중벌점 = (미납 제재금 / 부과벌점에 곱한 금액)×1.2

☐ 기타 조문 정비(안 제12조, 제13조의3)

○ 인용 조문의 정비 및 조문 체계 정비

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호 : 제24-46호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조제18호를 제19호로 하고, 같은 조에 제18호를 다음과 같이 신설한다.

18. 기업가치 제고 계획 수립

제12조제3항 각 호 외의 부분 중 “위원회”를 “규정 제89조에 따른 유가증권시장상장·공시위원회(이하 “위원회”라 한다)”로 한다.

제13조의3을 다음과 같이 한다.

제13조의3(공시위반제재금의 부과기준 등) ① 규정 제35조의2제2항에 따라 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공시위반 제재금(이하 “제재금”이라 한다)을 부과한다.

1. 추가부과 : 규정 제35조제2항·제3항에 따라 부과받은 벌점(이하 “부과벌점”이라 한다)이 5점 이상인 경우로서 공시위반의 재발방지를 위해 벌점 이외에 제재금을 추가부과할 필요가 있는 경우
2. 대체부과 : 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우로서 벌점 중 일부 또는 전부를 제재금으로 대체부과하더라도 공시위반 재발위험이 없다고 인정되는 경우

가. 부과벌점이 5점 미만일 것

나. 규정 제34조제1항의 이의신청기간내에 해당 법인의 대체부과 신

청이 있을 것

다. 최근 1년 이내 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없을 것

라. 고의, 중대한 과실 또는 상습적인 공시의무 위반 등 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치지 않을 것

② 제재금의 부과금액은 제재금의 부과유형에 따라 다음 각 호에 따라 산출한 금액으로 한다.

1. 제1항제1호에 따른 추가부과 : 부과별점에 1,000만원을 곱하여 산출한 금액. 다만, 부과별점이 10점 이상인 경우로서 고의, 중대한 과실 또는 상습적으로 공시의무를 위반하여 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치는 경우에는 부과별점에 2,000만원을 곱하여 산출한 금액으로 한다.

2. 제1항제2호에 따른 대체부과 : 제재금으로 대체하는 부과별점에 400만원을 곱하여 산출한 금액

③ 거래소는 제2항에 따른 부과금액을 위원회의 심의를 거쳐 가중 또는 감경할 수 있다. 이 경우 가중 또는 감경의 범위는 해당 부과금액의 100분의 50을 초과할 수 없다.

④ 거래소는 불성실공시법인에게 제재금을 부과하는 경우에는 별지 제5호의 서식에 따라 공시위반제재금 부과 통지서(이하 이 조에서 “제재금 부과 통지서”라고 한다)를 해당 법인에게 통보해야 한다.

⑤ 제4항에 따라 제재금 부과 통지서를 받은 불성실공시법인이 해당 통지서를 받은 날로부터 1개월 이내에 제재금을 납부하지 않은 경우 거래소는 15일 이내에 납부할 것을 최고하고 그 기간 내에 납

부하지 않는 경우에는 해당 법인(상장폐지된 법인은 제외한다)에게 제재금을 대신하여 제재금의 부과유형에 따라 다음 각 호에 따라 산출한 벌점을 부과한다.

1. 제1항제1호에 따른 추가부과 : 미납한 제재금을 1,000만원(제2항제1호 단서에 해당하는 경우에는 2,000만원)으로 나눈 값에 100분의 120을 곱하여 산출한 벌점(소수점 둘째자리 이하는 절사한다. 이하 제2호에서 같다)

2. 제1항제2호에 따른 대체부과 : 미납한 제재금을 400만원으로 나눈 값에 100분의 120을 곱하여 산출한 벌점

⑥ 그 밖에 제재금의 사용 및 관리에 관한 사항은 거래소가 정한다.

부 칙

이 세칙은 2024년 5월 27일부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제8조(자율공시) 규정 제28조에서 “세척에서 정하는 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다. 1. ~ 17. (생략) <u><신설></u> 18. (생략)	제8조(자율공시) ----- ----- ----- -----.
제12조(이의신청 및 처리 등) ①. ② (생략) ③ 규정 제34조제2항 단서에 따라 거래소는 유가증권시장주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 <u>위원회의</u> 심의를 거치지 아니할 수 있다. 1.2. (생략)	제12조(이의신청 및 처리 등) ①. ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- <u>규정 제89조에 따른 유가증권시장상장·공시위원회(이하 “위원회”라 한다)</u> ----- -----.
제13조의3(공시위반제재금의 부과기준 등) ① <u>규정 제35조의2 제2항에 따른 제재금의 부과기준 등은 다음 각 호와 같다.</u> 1. 부과대상 <u>가. 규정 제35조제2항·제3항에 따라 부과받은 벌점(이하</u>	제13조의3(공시위반제재금의 부과기준 등) ① <u>규정 제35조의2 제2항에 따라 거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 공시위반제재금(이하 “제재금”이라 한다)을 부과한다.</u> 1. 추가부과 : 규정 제35조제2

현행	개정안
“부과별점”이라 한다)이 5점 이상인 경우 공시위반의 재발방지를 위해 별점 이외에 제재금을 추가부과할 수 있다 나. 다음 요건을 모두 충족하고 별점 중 일부 또는 전부를 제재금으로 부과하더라도 공시위반 재발위험이 없다고 인정되는 경우 제재금을 대체부과할 수 있다. (1) 부과별점이 5점 미만일 것 (2) 규정 제34조제1항의 이의신청기간내에 해당법인의 대체부과 신청이 있을 것 (3) 최근 1년 이내 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없을 것 (4) 고의, 중대한 과실 또는 상습적인 공시의무 위반 등 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치지 않	항·제3항에 따라 부과받은 별점(이하 “부과별점”이라 한다)이 5점 이상인 경우로서 공시위반의 재발방지를 위해 별점 이외에 제재금을 추가부과할 필요가 있는 경우 2. 대체부과 : 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우로서 별점 중 일부 또는 전부를 제재금으로 대체부과하더라도 공시위반 재발위험이 없다고 인정되는 경우 가. 부과별점이 5점 미만일 것 나. 규정 제34조제1항의 이의신청기간내에 해당 법인의 대체부과 신청이 있을 것 다. 최근 1년 이내 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없을 것 라. 고의, 중대한 과실 또는 상습적인 공시의무 위반 등 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치지 않을 것

현행	개정안
<u>을 것</u> 2. <u>부과금액 : 부과별점에 다음 각 목의 사유별로 이에 해당하는 금액을 곱한 금액</u> 가. <u>제1호가목에 해당하는 경우 : 1,000만원(다만, 부과별점이 10점 이상인 경우로서 고의, 중대한 과실 또는 상습적으로 공시의무를 위반하여 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치는 경우: 2,000만원)</u> 나. <u>제1호나목에 해당하는 경우 : 400만원</u> 3. <u>부과방법 : 별지 제5호의 서식에 따른 “공시위반제재금 부과 통지서”를 유가증권시장주권상장법인에게 통보</u> 4. <u>납부기한 : 부과 통지일부터 1개월 이내</u> ② <u>거래소는 제1항에 따라 산정한 부과금액을 위원회의 심의를 거쳐 가중 또는 감경할 수 있다. 이 경우 가중 또는 감경의 범위는 제1항에 따라</u>	② <u>제재금의 부과금액은 제재금의 부과유형에 따라 다음 각 호에 따라 산출한 금액으로 한다.</u> 1. <u>제1항제1호에 따른 추가부과 : 부과별점에 1,000만원을 곱하여 산출한 금액. 다만, 부과별점이 10점 이상인 경우로서 고의, 중대한 과실 또는 상습적으로 공시의무를 위반하여 공익과 투자자 보호에 중대한 영향을 미치는 경우에는 부과별점에 2,000만원을 곱하여 산출한 금액으로 한다.</u> 2. <u>제1항제2호에 따른 대체부과 : 제재금으로 대체하는 부과별점에 400만원을 곱하여 산출한 금액</u> ③ <u>거래소는 제2항에 따른 부과금액을 위원회의 심의를 거쳐 가중 또는 감경할 수 있다. 이 경우 가중 또는 감경의 범위는 해당 부과금액의 100분의 50을 초과할 수 없다.</u>

현행	개정안
<u>산정한 부과금액의 1/2을 초과할 수 없다.</u> <u>④ 그 밖에 제재금의 사용 및 관리에 관한 사항은 거래소가 정한다.</u>	<u>④ 거래소는 불성실공시법인에게 제재금을 부과하는 경우에는 별지 제5호의 서식에 따라 공시위반제재금 부과 통지서(이하 이 조에서 “제재금 부과 통지서”라고 한다)를 해당 법인에게 통보해야 한다.</u> <u>⑤ 제4항에 따라 제재금 부과 통지서를 받은 불성실공시법인이 해당 통지서를 받은 날로부터 1개월 이내에 제재금을 납부하지 않은 경우 거래소는 15일 이내에 납부할 것을 최고하고 그 기간 내에 납부하지 않는 경우에는 해당 법인(상장폐지된 법인은 제외한다)에게 제재금을 대신하여 제재금의 부과유형에 따라 다음 각 호에 따라 산출한 벌점을 부과한다.</u> <u>1. 제1항제1호에 따른 추가부과 : 미납한 제재금을 1,000만원(제2항제1호 단서에 해당하는 경우에는 2,000만원)으로 나눈 값에 100분의 120을 곱하여 산출한 벌점(소수점</u>

현행	개정안
	<u>둘째자리 이하는 절사한다.</u> <u>이하 제2호에서 같다)</u> <u>2. 제1항제2호에 따른 대체부</u> <u>과 : 미납한 제재금을 400만</u> <u>원으로 나눈 값에 100분의</u> <u>120을 곱하여 산출한 벌점</u> <u>⑥ 그 밖에 제재금의 사용 및</u> <u>관리에 관한 사항은 거래소가</u> <u>정한다.</u>